

1500230-22.2020.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... anônima de que o local era ponto de tráfico ilícito de drogas, resolveram proceder à abordagem; em seguida, localizaram porções de maconha na meia do réu e constataram que o objeto dispensado por ele se tratava de algumas porções de cocaína; indagado, ele confessou a propriedade das drogas e se destinavam ao narcotráfico, bem como que havia mais delas na sua residência; diante disso, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú - SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500230-22.2020.8.26.0598 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500230-22.2020.8.26.0598 - Controle 2020/000944

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NICOLAS JOSE SATELES

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2141954/2020 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 11841381 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2406/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2141954 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

NICOLAS JOSÉ SATELES foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, aos 10/06/2020, por volta das 20h40min, na Rua Campos Sales, nº 464, no centro desta cidade, trazia consigo, para fins de tráfico, 4 porções de maconha e 12 porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, quando foi surpreendido e preso por Policiais Militares; consta ainda que, nas mesmas condições temporais acima descritas, no imóvel residencial situado na Rua Vereador Osvaldo Merighi, quadra E, nº 10, Bairro Bela Vista, nesta cidade, o réu guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 49 porções de maconha, 1 tablete da mesma droga e 1 outra porção menor, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Regularmente notificado (fls. 121), o réu ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 127/41), após o que a denúncia foi recebida, aos 07/06/2022 (fls. 147/9).

Em instrução, ouviram-se duas testemunhas, interrogando-se o réu ao final. Em alegações finais, o Ministério Público, entendendo comprovados a materialidade, autoria e elemento subjetivo, insistiu na condenação proposta, opinando pela fixação de pena superior ao mínimo e regime prisional mais gravoso (fls. 173/4). A Defesa pugnou pela fixação de pena mínima, reconhecimento da atenuante da confissão e do maior redutor do parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em regime inicial aberto, substituição por restritivas de direitos (fls. 177/85). É o relatório.

Fundamento e decido.

A demanda é procedente.

Vejamos.

Materialidade comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), pelo laudo de constatação provisória de substâncias ilícitas (fls. 12/9), pelas fotografias das drogas e dinheiro apreendidos (fls. 33/6) e, sobretudo, pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 97/10 – foram detectadas as substâncias COCAÍNA e THC [Tetrahidrocannabinol]).

Autoria e elemento subjetivo igualmente inequívocos.

Em depoimentos ao Juízo, os Policiais Militares Osvaldo e Fábio afirmaram que estavam em patrulhamento rotineiro e se depararam com o réu sentado em uma mesa, o qual imediatamente se levantou, dispensou algo e correu para dentro de um bar; então, suspeitando de tal conduta e já cientes de que havia informação anônima de que o local era ponto de tráfico ilícito de drogas, resolveram proceder à abordagem; em seguida, localizaram porções de maconha na meia do réu e constataram que o objeto dispensado por ele se tratava de algumas porções de cocaína; indagado, ele confessou a propriedade das drogas e se destinavam ao narcotráfico, bem como que havia mais delas na sua residência; diante disso, os depoentes foram até lá e realmente encontraram mais outras porções de maconha e de cocaína, as quais estavam embaladas de forma semelhante às anteriormente apreendidas; o réu chagou a afirmar que estava promovendo o tráfico desde o começo do ano.

Formalmente interrogado, o réu afirmou que, quanto às porções de drogas localizadas no bar, apenas as de maconha lhe pertenciam e que eram destinadas ao tráfico; já em relação às que foram apreendidas na sua casa, parte delas se destinavam ao seu consumo pessoal e outra ao tráfico; por fim, aduziu que estava vendendo drogas desde o fim de abril ou maio.

Confissão essa, naquilo que realmente interessa, que encontrou plena concordância ou compatibilidade com as demais provas do processo, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal. Vale dizer, com os firmes e coerentes depoimentos dos Policiais que diligenciaram no caso, pois confirmaram o fato exatamente como descrito pela denúncia, bem assim com os sobreditos autos, fotografias e laudos periciais, submetidos que também foram ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sem o mínimo indicativo que fosse de uma falsa incriminação.

É tudo o quanto basta, portanto, para a certeza de que o réu cometeu mesmo o crime imputado, mesmo porque a quantidade e a forma em que as drogas foram encontradas (12 porções de cocaína embaladas em plástico transparente [fls. 4,18 gramas – fls. 35] e 54 porções de maconha envoltas em plástico transparente e de cores branco, verde e cinza [176,62 gramas – fls. 33/4], conforme laudo pericial de fls. 97/100), a apreensão de dinheiro sem comprovação suficiente de origem lícita (R\$ 20,00 [fls. 36 e 101]) e a dinâmica singular da ocorrência (os Policiais Militares avistaram o réu sentado em uma mesa externa do Bar do Carlão e, ao perceber a presença da viatura policial, dispensou algo no chão e correu rapidamente para o interior do estabelecimento), igualmente convergem à conclusão de que o fato se ajusta mesmo ao tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (até porque tal crime é de ação múltipla e de conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, dentre elas, a de trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas).

Frise-se que indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado. [...] (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 8ª ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Atlas, 1997, pág. 318).

Por outro lado, a simples alegação de que o réu seria (somente) usuário de drogas não tem o condão de eximi-lo (convergindo para uma eventual desclassificação que fosse) do tráfico, que, como se viu, comprovadamente, fazia, mesmo porque é cada vez mais recorrente pessoas sustentarem esse vício com a revenda do que consomem. Nesse sentido: [...] A mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se valem dessa mercancia ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a outra. [...] (TJSP, AC nº 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França Carvalho, j. 05/04/2018). Ainda a respeito: [...] Embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que ele praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente. A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas [...] (STJ, REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06/03/2018).

Afora isso tudo, só convém frisar que o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Inteligência do art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal.

De rigor, portanto, a condenação como proposta, passo à dosimetria da pena, atendendo à ordem do art. 42 da Lei nº 11.343/06 c/c arts. 59 e 68 do Código Penal. Na primeira fase (CP, art. 59, caput), o que merece ser relevada é a maior culpabilidade ou censurabilidade da conduta, tendo em vista a variedade das drogas apreendidas (maconha e cocaína [fls. 97/100]), evidenciando, além do que, o intenso (e de mais graves consequências) tráfico praticado. Diante dessas circunstâncias judiciais negativas, ressaltando-se que não entendo viável a utilização de condenações posteriores como fundamento para a majoração da pena-base, fixo-a em 5 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão e 571 dias-multa, mas com estes últimos calculados sobre o mínimo, ante a falta de elementos acerca da real situação econômica do réu (CP, art. 60 c/c Lei nº 11.343/06, art. 43).

Em virtude das atenuantes da menoridade relativa e da confissão (CP, art. 65, I, 1ª parte [fls. 22], e III, d - porquanto da autodefesa do réu também foi possível obter-se a verdade essencial da dinâmica do fato), aplico o decréscimo de 2/6, como o mais proporcional ao quanto reconhecido. No mais, em razão de o crime ter sido praticado em período de calamidade pública (CP, art. 61, II, j) ante a pandemia decorrente da COVID-19, conforme já decidido recentemente pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: [...] Por outro lado, cabível a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP. Ora, o acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública [pandemia], instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento, mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença. De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. [...] (Apelação Criminal nº 1509419-67.2020.8.26.0228; Relator: Edison Brandão; 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 26/01/2021), aplico o decréscimo de 1/6, pois o mais proporcional à quantidade e qualidade das agravantes reconhecidas. Então, procedendo à compensação com o decréscimo anterior e observando o entendimento consolidado pela Súmula 231 do STJ, redimensiono a pena ao mínimo legal.

Na terceira fase, presentes os requisitos legais (tudo está a indicar que o réu, que não conta com mais registros criminais definitivos [fls. 151/4 e 159/60],

estava há pouco tempo praticando o tráfico, que, portanto, ainda era bem incipiente [fls. 103]) do parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, aplico a diminuição de 2/3, pois o mais proporcional a esse quadro analisado, fixando a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e de 166 dias-multa.

Pelas mesmas razões e também pelas peculiaridades do presente caso, aplico o regime inicial aberto (CP, art. 36), pois é o que melhor atende ao princípio maior da (mais justa) individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI).

Ademais, dadas as peculiaridades do caso e, assim também, presentes os requisitos legais (CP, art. 44), aplico, como a medida mais adequada ao caso, a substituição da pena privativa de liberdade, somente, por prestação pecuniária (CP, art. 45, § 2º) à entidade com destinação social, no valor de 1 salário mínimo (considerado o já observado sobre a condição econômica do réu), e por prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46).

Finalmente, segundo a prova analisada e o que prevê o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c/c arts. 63 da Lei nº 11.343/06 e art. 91 do CP, tudo o quanto apreendido neste processo deve ter o perdimento decretado (fls. 9/10).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de NICOLAS JOSÉ SATELES, qualificado nos autos, para condená-lo, como incurso no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime aberto, e de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Contudo, SUBSTITUO-LHE somente a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo à entidade pública ou privada com destinação social e por prestação de serviços comunitários, sem prejuízo da multa anteriormente fixada.

Respondendo a este processo em liberdade, reconheço ao réu o direito de assim permanecer em caso de recurso.

Decreto o perdimento de tudo o quanto apreendido neste processo (fls. 9/10) e, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial. Custas e despesas processuais na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se estes autos com as cautelas de praxe.

Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.

Jaú, 1 de julho de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA